

IT GOVERNANCE FINAL ROUND

ASPECTOS JURÍDICOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Dispositivos eletrônicos disponibilizados pela empresa	4
Figura 2 – Segurança da informação	5
Figura 3 – Constituição Federal Brasileira	9
Figura 4 – Comunicações telefônicas	10
Figura 5 – Discos de memória.....	13
Figura 6 – Monitoramento	14
Figura 7 – Funcionário enviando e-mail	16
Figura 8 – Download de pirataria	17

SUMÁRIO

ASPECTOS JURÍDICOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4
3 ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	6
4 PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (ANTES DA LGPD)	9
5 ALGUMAS QUESTÕES SOBRE PRIVACIDADE	13
5.1 Monitoramento do ambiente de trabalho	13
5.2 Direito de propriedade, utilização corporativa dos dispositivos laborais, poder diretivo	13
5.3 Possibilidade de danos à imagem da companhia	16
5.4 Risco de vazamento de informações	16
5.5 Responsabilidade civil dos empregadores	18
CONCLUSÃO	19
REFERÊNCIAS	22

ASPECTOS JURÍDICOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1 INTRODUÇÃO

Chegou o momento de falar sobre os aspectos jurídicos que envolvem a segurança da informação, especialmente os deveres e responsabilidades em manter um sistema com um grande volume de dados.

2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Trataremos sobre os principais dispositivos de lei acerca do assunto, englobando o conceito jurídico de segurança da informação, bem como questões relacionadas ao monitoramento do ambiente de trabalho, verificando se tal pode ser realizado sem que viole as leis brasileiras, especialmente as que tratam de privacidade e proteção dos dados pessoais.

Como já conseguimos compreender, muitas entidades públicas e privadas disponibilizam dispositivos eletrônicos (como notebooks, discos externos portáteis etc.) para seus colaboradores, uma vez que há a cada vez mais o aperfeiçoamento e o aumento de uso de meios eletrônicos no contexto profissional.



Figura 1 – Dispositivos eletrônicos disponibilizados pela empresa
Fonte: Shutterstock (2020)

Nesse sentido, é crescente a realização e celebração de negócios. Esse aumento pode implicar em má utilização dos recursos computacionais, o que pode implicar problemas jurídicos, por isso faz-se necessário que todas as cautelas sejam

tomadas, visto que os meios eletrônicos podem gerar responsabilidades trabalhistas, cíveis e, em alguns casos específicos, até criminais à corporação. Ademais, esses dispositivos podem ainda ser utilizados indevidamente pelos usuários para a prática de atos ilícitos em face da própria entidade, como no desvio de informações privadas e sigilosas.

Realmente, diante de um mundo amplamente interconectado, a informação se torna mais exposta a grande quantidade de ameaças, não somente por meio da invasão do sistema corporativo por *crackers*, mas também pelo uso indevido dos dispositivos por empregados e prestadores de serviços, tornando a empresa, muitas vezes, vítima dos próprios sistemas.

Apesar desse cenário de (in)segurança da informação, é importante estar ciente de que os empregados possuem certa expectativa de privacidade, mesmo em um ambiente de trabalho (ainda que reduzida, conforme veremos), sendo importante observar a legislação aplicável ao tema, verificando se é possível monitorar as atividades levadas a efeito dentro do cenário corporativo.

Isso se torna ainda mais importante especialmente se consideramos que um dos primeiros passos pensados no momento de implementar regras de segurança da informação consiste em monitorar as atividades dos empregados nas companhias.

Antes de observarmos se isso pode ser realizado, vamos analisar, juridicamente, o que entendemos por segurança da informação.

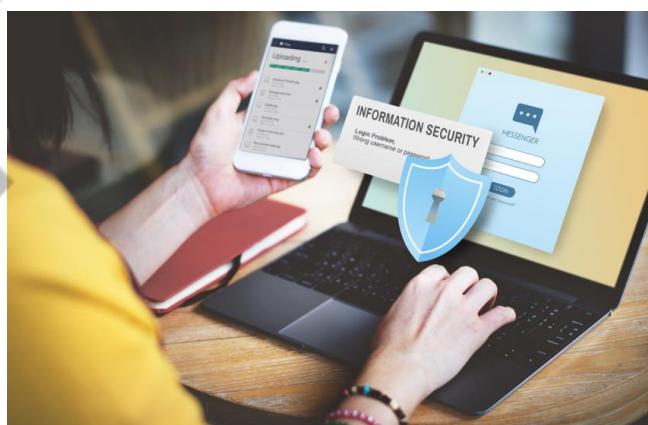


Figura 2 – Segurança da informação
Fonte: Shutterstock (2017)

3 ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O Decreto nº 3.505/2000 (que se aplica apenas à administração pública federal; isto é, não se aplica às empresas privadas em geral, mas ainda assim é importante ser observado como base) traz expressa disposição sobre o conceito de segurança da informação em seu artigo 2º, inciso II:

Art. 2º Para efeitos da Política de Segurança da Informação, ficam estabelecidas as seguintes conceituações: [...]

II - Segurança da Informação: proteção dos sistemas de informação contra a negação de serviço a usuários autorizados, assim como contra a intrusão, e a modificação desautorizada de dados ou informações, armazenados, em processamento ou em trânsito, abrangendo, inclusive, a segurança dos recursos humanos, da documentação e do material, das áreas e instalações das comunicações e computacional, assim como as destinadas a prevenir, detectar, deter e documentar eventuais ameaças a seu desenvolvimento (BRASIL, 2000).

Há quatro pontos fundamentais mencionados no Decreto nº 3.505/2000, que são considerados na formulação da segurança da informação, conforme cita Lima (2017, p. 173-174):

1 – Proteção dos sistemas contra a negação de serviço a usuário autorizado, isto é, aquelas pessoas que realmente precisem acessar determinado sistema, caso não o consigam (“acesso negado”, por exemplo), isso representará falha de segurança.

2 – Proteção dos sistemas contra intrusão: nesse quesito, o importante é garantir que apenas pessoas autorizadas conseguirão adentrar os sistemas; no mesmo sentido do item acima, traz-se a necessidade de controle do acesso aos sistemas da companhia.

3 – Proteção dos sistemas contra modificação desautorizada de dados ou informações (armazenada, em processamento ou em fluxo): neste ponto, o ideal é garantir que não haverá alteração acidental de quaisquer arquivos da companhia, ou, caso haja, que se consiga restaurar ao *status* anterior, de forma rápida e sem maiores consequências negativas.

4 – Segurança dos recursos humanos, da documentação e do material: enfatizamos que a segurança da informação não deve ficar restrita aos sistemas informáticos, devendo abranger, também, os recursos humanos, materiais e documentos em geral.

Diversos são os pontos de atenção para que se consiga ter uma boa disciplina de segurança da informação em determinada companhia.

Complementando o acima disposto, é importante observar o que dispõe a Norma ISO 27.002 que aborda práticas para a gestão de segurança da informação.

Segurança da informação é “a proteção da informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio” (ISO 27.002 apud NETTO, SILVEIRA, 2007, p. 377).

Estamos diante de um conceito bastante objetivo e focado em ações que precisam ser levadas a efeito com o objetivo de evitar quaisquer ameaças ao negócio, ou, caso ocorra algum incidente, que seja rapidamente contornado, a fim de garantir a continuidade dos negócios.

Certamente, a conjugação dos quatro preceitos do Decreto nº 3.505 com essas determinações da Norma ISO representa o cenário ideal de maior segurança, devendo ser contemplada pelas organizações, como forma de melhor recomendação jurídica acerca de segurança da informação.

Por fim, é importante observar o Artigo 13 do Decreto nº 8.771/2016, que regulamentou o Marco Civil da Internet, o qual traz diversas obrigações sobre segurança da informação que precisam ser seguidas pelas companhias.

Antes de adentrar as especificidades desse artigo, vamos apenas entender o que deve ser considerado como “dado pessoal”, de acordo com o Decreto que regulamentou o Marco Civil:

Art. 14. Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I – dado pessoal – dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa (BRASIL, 2016).

Basicamente, se algo identificar ou tornar identificável uma pessoa física, estaremos diante de dado pessoal. Assim, como se observa, temos um conceito expansionista (bastante amplo) de dado pessoal, que inclui, entre outros, números de CPF e RG, endereço, número IP (*Internet Protocol* – Protocolo de Internet), profissão, número de cartão de crédito, placa de veículo, a estes não se limitando.

Definida essa questão, passamos a tratar sobre o disposto no Artigo 13 do Decreto, relacionado à segurança da informação, o qual se aplica a todos os provedores que tratam dados pessoais e comunicações privadas:

Art. 13. Os provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, armazenamento e tratamento de dados pessoais e comunicações privadas, observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança:

I – o estabelecimento de controle estrito sobre o acesso aos dados mediante a definição de responsabilidades das pessoas que terão possibilidade de acesso e de privilégios de acesso exclusivo para determinados usuários;

II – a previsão de mecanismos de autenticação de acesso aos registros, usando, por exemplo, sistemas de autenticação dupla para assegurar a individualização do responsável pelo tratamento dos registros;

III – a criação de inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso a aplicações, contendo o momento, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso designado pela empresa e o arquivo acessado, inclusive para cumprimento do disposto no art. 11, § 3º, da Lei nº 12.965, de 2014; e

IV – o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de proteção equivalentes (BRASIL, 2016).

Sintetizando o já mencionado, de acordo com cada inciso, temos o seguinte:

Inciso I – Controle restrito sobre acesso: é necessário que apenas as pessoas que efetivamente precisem acessar os dados pessoais tenham acesso a eles;

Inciso I – Responsabilidade das pessoas: é necessário que seja criada uma Regra Interna dispondo especificamente sobre a responsabilidade dos funcionários que terão acesso a dados pessoais;

Inciso I – Seccionar o acesso: separar (logicamente) o banco de dados com dados pessoais, dos demais bancos da companhia etc;

Inciso II – Autenticação dupla: usar duplo fator de autenticação para acesso aos dados pessoais;

Inciso III – Inventário detalhado (momento, duração, identidade e arquivo): implementar “rastreadabilidade” de todos os atos no sistema de consulta aos dados pessoais, a fim de que seja possível “fazer o caminho reverso” e identificar os potenciais funcionários responsáveis, no caso de eventual incidente de vazamento de dados;

Inciso IV – Criptografia: criptografar o banco de dados, ou utilizar medidas de proteção equivalentes.

Observadas essas questões, passamos a observar o que diz respeito aos preceitos de privacidade e proteção de dados pessoais dispostos em nossa

legislação, uma vez que isso é fundamental para que depois seja possível verificar a possibilidade de monitoramento das ferramentas de trabalho.

4 PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (ANTES DA LGPD)

Antes do surgimento da LGPD (Lei Geral sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais), que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 (Lei, 2020), o assunto era tratado de forma setorial (leis esparsas), iniciando pela Constituição Federal (nossa lei mais importante), passando pelo Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, entre outros, conforme abaixo passamos a transcrever.

Primeiramente, a Constituição Federal protege a vida privada, a intimidade e a honra, no Artigo 5º, inciso X, inclusive assegurando o direito à indenização para o caso de violação.



Figura 3 – Constituição Federal Brasileira
Fonte: Shutterstock (2017)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988).

De modo semelhante, no Artigo 5º, inciso XII, há disposição sobre o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas:

[...]

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (BRASIL, 1988).

É importante observar a parte final do inciso acima, o qual possui expressa disposição sobre “levantamento” do sigilo das comunicações telefônicas (expressão “último caso” que consta da redação acima), devendo para tanto serem seguidas as disposições da Lei de Interceptação do Fluxo das Comunicações (Lei nº 6.296/1996, para alguns, Lei de Interceptação Telefônica).



Figura 4 – Comunicações telefônicas
Fonte: Shutterstock (2017)

Ademais, no Artigo 21 do Código Civil há disposições de que a vida da pessoa natural (pessoas físicas) é inviolável:

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma (BRASIL, 2002).

No Código de Defesa do Consumidor já temos disposições sobre a abertura de fichas a respeito dos consumidores (como o Código é de 1990, ainda se utilizavam “fichas” àquela época com bastante frequência) com dados pessoais:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§6º Todas as informações de que trata o **caput** deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor (BRASIL, 1990, p. 25).

Ainda, o Marco Civil da Internet, como já visto, traz diversas disposições sobre o assunto, especialmente no seu Artigo 7º, especificamente nos incisos VI a IX, os quais trazem a necessidade de consentimento livre, expresso e informado dos consumidores, antes dos procedimentos de coleta, uso, armazenamento ou compartilhamento dos seus dados:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: [...]

VI – informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade;

VII – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;

VIII – informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:

- a) justifiquem sua coleta;
- b) não sejam vedadas pela legislação; e
- c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet;

IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais (BRASIL, 2014).

Como observado, temos diversas leis que endereçam, de forma setorial, as questões relacionadas à privacidade e proteção de dados. Direitos esses que se estendem para o ambiente de trabalho e a Internet.

Em relação a esse ponto, como mencionado na anteriormente, no ambiente de trabalho a expectativa de privacidade de qualquer pessoa é menor do que se espera, por exemplo, dentro do seu quarto. Isto é, existem vários graus de privacidade. Para confirmar isso, responda mentalmente às seguintes questões:

Você tem maior expectativa de privacidade:

a) Na rua fora da sua residência ou no *hall* de entrada da sua residência?

b) No *hall* de entrada da sua residência ou na varanda da sua “casa”?

c) Na varanda da sua “casa” ou na sala da sua residência?

d) Na sala da sua residência ou no seu quarto?

e) No seu quarto ou no banheiro?

Bem, certamente você deve ter percebido que a ideia geral de privacidade foi ficando maior, na medida em que íamos caminhando para esferas mais “íntimas” de uma habitação (menor na rua, vai crescendo dentro dos cômodos da residência, até atingir o máximo dentro do banheiro). Dessa forma, ficou evidente que não é possível falar em apenas “uma privacidade”, mas em diferentes graus desse mesmo direito, que inclui, inclusive, o âmbito do trabalho.

Diante disso, será que os empregadores podem monitorar os seus empregados?

5 ALGUMAS QUESTÕES SOBRE PRIVACIDADE

5.1 Monitoramento do ambiente de trabalho

Vistas essas questões sobre a privacidade dos empregados, é importante observar se existem disposições na nossa legislação acerca da possibilidade de monitoramento do ambiente de trabalho por parte dos empregadores.

5.2 Direito de propriedade, utilização corporativa dos dispositivos laborais, poder diretivo

As modernas ferramentas de trabalho utilizadas pelos colaboradores (*tablets*, *smartphones*, *notebooks*, computadores, discos de memória, conexão à internet, contas de e-mail corporativas dentre outras) são consideradas como sendo de propriedade da pessoa jurídica, havendo disposições sobre isso na Constituição Federal e no Código Civil.



Figura 5 – Discos de memória
Fonte: Shutterstock (2017)

Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social (BRASIL, 1988).

Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (BRASIL, 2002).

Assim, o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor de uma dada coisa, podendo, até mesmo, reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.



Figura 6 – Monitoramento
Fonte: Shutterstock (2017)

Considerando a coleta de provas diretamente em bens da empresa, é possível a interpretação pelo seu monitoramento, especialmente se houver disposição nas regras de segurança da companhia, de que o uso dessas ferramentas deve ficar restrito a fins corporativos.

Isso, contudo, não deve ser realizado de forma ilimitada, mas dentro do poder de direção do empregador. O fundamento legal do poder de direção é encontrado no Artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, definindo empregador como aquele que dirige as atividades do empregado:

“Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços” (Brasil, 1943).

Compreende o poder de direção não só o de organizar as atividades do trabalhador, como também controlar e disciplinar o trabalho, de acordo com os fins do empreendimento, culminando nos poderes de disciplinar e de controlar as atividades, obviamente, dentro da legalidade.

Há entendimento de que o empregador tem o direito de fiscalizar e controlar as atividades de seus empregados, estabelecendo sanções para manter a ordem e disciplina na empresa.

O empregador não poderá, contudo, exercer seu direito de forma vexatória ou abusiva, mantendo a moderação, sem qualquer tipo de violação da intimidade do empregado (Artigo 5º, X, da Constituição, acima já transcrito), frisando sempre que em âmbito corporativo a privacidade é mitigada.

Some-se a isso a Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002 – Código das Melhores Práticas para a Gestão da Segurança da Informação –, que traz considerações sobre o monitoramento, o qual em seu item 10.10 prevê:

Monitoramento.

Objetivo: Detectar as atividades não autorizadas de processamento da informação.

Convém que os sistemas sejam monitorados e eventos de segurança da informação sejam registrados.

Convém que o registro (log) de operador e registros (log) de falhas sejam utilizados para assegurar que os problemas de sistemas de informação sejam identificados.

Convém que as organizações estejam de acordo com todos os requisitos legais relevantes aplicáveis para suas atividades de registro e monitoramento (BARROSO, 2010, p. 163).

Após isso, passamos a trazer mais um argumento acerca da possibilidade do monitoramento por parte dos empregadores.

5.3 Possibilidade de danos à imagem da companhia

A partir do momento em que uma empresa atribui a seus colaboradores uma conta de e-mail corporativa, a companhia passa a ser representada, a cada mensagem que é enviada, ou seja, quando se recebe uma mensagem a partir de um e-mail corporativo, em última análise, é a empresa que está manifestando o seu entendimento, ainda que por meio da pessoa física do empregado.

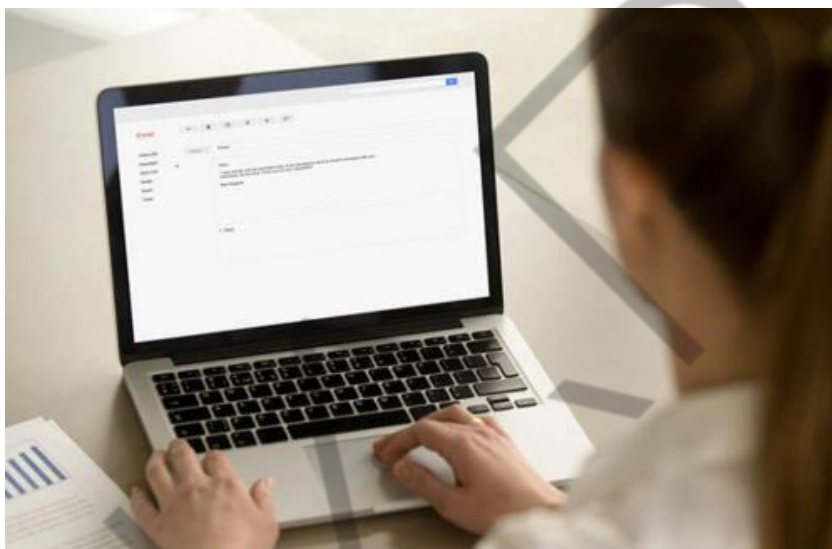


Figura 7 – Funcionário enviando e-mail
Fonte: Shutterstock (2017)

Assim, quando recebemos e-mail oriundo, por exemplo, de um e-mail “Colaborador@EmpresaX.com.br”, tem-se a convicção de que o remetente da mensagem o fez em clara representação dos interesses da “Empresa X”.

Daí podem decorrer graves consequências, a depender da utilização que se dê, sendo possível a ocorrência de danos à imagem da empresa, que responde pelos atos dos seus empregados, independentemente de culpa, conforme disposto no inciso III do Artigo 932 do Código Civil.

5.4 Risco de vazamento de informações

Certamente, diversas informações que circulam dentro de determinada empresa são sigilosas ou confidenciais, cuja produção demandou o esforço, financeiro e de tempo, de diversos colaboradores para a sua produção intelectual, possuindo alto valor agregado.

Evidentemente que, estando tais informações em formato eletrônico e considerando o crescente uso de mecanismos de comunicação, as chances de ocorrer um ato ilícito aumentam demasiadamente (seja por conduta negligente ou imprudente, seja com intenção do funcionário), sendo clara a necessidade de fiscalização e verificação dos sistemas da companhia para mitigar o risco de tais práticas.

O vazamento de informações corporativas, seja com a utilização da rede mundial de computadores, seja com a utilização de qualquer outro tipo de tecnologia com capacidade para armazenar informações, além de configurar motivo para rescisão do contrato de trabalho por justa causa, conforme disposto no Artigo 482, alínea “g”, da Consolidação das Leis do Trabalho, também é passível de caracterização de crime.

O Artigo 154 do Código Penal trata da violação de segredo profissional; a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 6.279/1996) traz previsões sobre o assunto no Artigo 195, incisos XI e XII, que regulam as atitudes relativas à propriedade industrial que podem configurar o crime de concorrência desleal.



Figura 8 – Download de pirataria
Fonte: Shutterstock (2017)

O mesmo ocorre também, por exemplo, com a utilização indevida das ferramentas para *download* de músicas ou filmes, que pode vir a caracterizar não apenas ilícitos cíveis, conforme disposto na Lei de Direitos Autorais (Lei nº 6.610/1998), que consolida a legislação sobre direitos autorais, como também ilícito penal, conforme fixado pelo Artigo 184 e incisos do Código Penal.

Da mesma maneira, a conduta na instalação e utilização de *softwares*, popularmente denominados *piratas*, que violam os direitos do autor do programa de computador, podem dar ensejo à infração prevista no Artigo 12 e incisos da Lei de Software (Lei nº 6.609/1.998), inclusive com a possibilidade de responsabilização do próprio empregador.

Diante do risco da prática de algum dos ilícitos mencionados, com a utilização indevida de ferramentas corporativas, culminando na possibilidade de responsabilização da companhia, surge mais um motivo para justificar o controle e rastreamento dos dispositivos de sua propriedade.

5.5 Responsabilidade civil dos empregadores

Além das situações mencionadas, podemos observar também o que diz respeito à responsabilidade dos empregadores – por responsabilização, deve-se ter em mente que ela é atribuída àquele que, de algum modo, causou prejuízo a alguém, principalmente em vista de ato ilícito, conforme disposto nos Artigos 186 e 927 do Código Civil.

Do disposto acima temos a confirmação de que a responsabilidade objetiva (isto é, independentemente de culpa) estará caracterizada quando a lei assim determinar ou quando a atividade da companhia implicar risco direto a outrem.

Desse modo, uma das situações em que incide a responsabilidade objetiva ocorre quando a lei expressamente assim o determinar, como é o caso do Artigo 932 do Código Civil, respondendo as pessoas lá indicadas independentemente de culpa.

Verificando o inciso III do Artigo 932 do Código Civil, observamos previsão sobre a responsabilidade objetiva dos empregadores pelos atos de quaisquer empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, o que resulta na possibilidade de responsabilização das empresas, em geral pelos atos ilícitos praticados por seus empregados.

Diante disso, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, também praticados com a utilização dos seus sistemas, no exercício do trabalho que lhes competir. Portanto, um e-mail enviado com a utilização indevida dos

sistemas informáticos do empregador pode gerar responsabilidade à empresa, já havendo diversas decisões dos tribunais nesse sentido:

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Correspondências eletrônicas de conteúdo ofensivo à honra do empregado enviada por colega de serviço. Devida a indenização por dano moral pelos atos ilícitos praticados, quer porque a empregadora não tomou as medidas adequadas para apurar os fatos e punir o infrator, quer por promover, por seus prepostos, uma comemoração exatamente no dia da despedida do empregado, em clara intenção de escárnio. [...] resta cristalina a ofensa à sua honra, gerando o direito a indenizar pelos atos ilícitos praticados (art. 159 do Código Civil de 1916 em vigor à época). A obrigação do empregador por ato dos seus prepostos, encontra fundamento, também, no inciso III do art. 1.521 do Código Civil de 1916, sendo de teor semelhante o art. 932, III, do atual CC (TRT 4ª R., Ac. n.º 00285.2002.025.04.00-3, 7ª T., Juíza Rel. Maria Inês Cunha Dornelles).

O Superior Tribunal de Justiça expressou o mesmo posicionamento, no sentido de aplicar o instituto da responsabilidade objetiva do empregador, conforme segue:

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DAS VÍTIMAS. CULPA DO EMPREGADO CONFIGURADA NA ESFERA PENAL. PRESUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DESCONSTITUTIVAS DA PRESUNÇÃO. CULPA E NEXOS CAUSAIS CONFIGURADOS. ART. 1.521 DO CÓDIGO CIVIL/1916. SÚMULA 341/STF. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer que o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados pelos seus prepostos. O Tribunal *a quo*, ao concluir pela responsabilidade civil da empresa-recorrente, fundamentou-se nos elementos fáticos-probatórios analisados nas instâncias ordinárias, considerando que, ante a condenação criminal, transitada em julgado, imputada ao preposto da recorrente, tem-se como presumida a culpa do empregador na esfera cível, a teor do art. 1521 do Código Civil/1916, e da Súmula nº 341 do STF (*“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”*) (STJ, REsp n.º 526.569, 4ª T., Min. Rel. Jorge Scartezzini).

Observados esses pontos, passamos a seguir a trazer algumas considerações finais.

A tomada de algumas decisões

CONCLUSÃO

Diante de tudo o que foi abordado neste capítulo, é possível concluir que no ambiente de trabalho há expectativa de privacidade, ainda que menor do que, por exemplo, você teria em sua residência ou no seu computador pessoal. Em razão disso, antes do monitoramento das atividades dos empregados, com o objetivo de mitigar o risco de alegação da violação de direitos, é recomendável a tomada de algumas cautelas, incluindo:

1 – Os funcionários devem ser cientificados acerca desse monitoramento, sendo importante coletar o consentimento expresso deles à Regra Interna de Segurança da Informação que exponha esses procedimentos.

2 – É importante que haja treinamento dos funcionários, durante o qual sejam esclarecidas de forma clara e direta as principais disposições da Regra de Segurança consentida pelos colaboradores.

3 – As regras devem ter ampla publicidade dentro da companhia, ficando de fácil acesso a todos os colaboradores, o que pode se dar por meio da *intranet*, por exemplo.

4 – Podem ser aplicadas outras formas de orientação aos colaboradores, como *disclaimers*, comunicados internos, entre outros, de forma a garantir ampla ciência sobre os pontos mais relevantes das Regras de Segurança.

5 – Por fim, é importante que os treinamentos sejam realizados com certa periodicidade, a fim de que os funcionários sejam sempre lembrados acerca dos procedimentos de monitoramento.

Procedendo dessa forma, o monitoramento poderá se dar, atendendo ao que dispõem a legislação nacional e a jurisprudência, sem impacto à privacidade dos colaboradores, especialmente diante de outros fundamentos que justificam esse monitoramento.

Por fim, caso a companhia faculte o uso de dispositivos pessoais para fins corporativos (BYOD – *Bring Your Own Device* – Traga o seu Próprio Dispositivo), é importante que tal situação seja esclarecida especificamente por meio de regras claras sobre essa questão.

Ademais, devem ser levadas em consideração questões de privacidade dos empregados, especialmente diante da possibilidade de que, naturalmente, os dispositivos pessoais conterão diversas informações alheias aos interesses das empresas. Em razão disso, há recomendação de que sejam instaladas nos equipamentos eletrônicos ferramentas que possibilitem o monitoramento apenas do “pedaço” corporativo, mantendo intacto o lado “pessoal”.

Inclusive, já existem diversas aplicações nesse sentido, as quais criam um *container* dentro do dispositivo, o qual passa a ser logicamente dividido em duas

metades, ficando apenas a parte corporativa sob o controle da companhia, a qual não tem nenhuma ingerência em relação à metade pessoal, de acesso exclusivo do proprietário do equipamento.

Assim sendo, é fato que a modernidade nos traz outras instigações, além das ocasionadas pelo BYOD, conforme menciona Lima (2017, p. 176-177):

BYON (*Bring Your Own Network – Traga a sua Própria Rede*): Isto é, os empregados estão cada vez mais levando às companhias suas próprias redes de conexão (4G em dispositivos móveis, por exemplo). E qual problema pode derivar disso? Imagine que se o funcionário habilitar sua própria rede em um dispositivo corporativo, isso pode simplesmente afastar a aplicação de todas as regras de proteção trazidas pela companhia, caso elas sejam limitadas apenas à rede corporativa. Assim, é importante que esse assunto seja abordado de forma específica.

BYOC (*Bring Your Own Cloud – Traga a sua Própria Nuvem*): Tem sido cada vez mais comum a utilização de ferramentas de computação em nuvem (especialmente pelo fato de que muitas delas possuem versões gratuitas), o que tem facilitado o vazamento de informações confidenciais, já que basta “arrastar” o arquivo para a aplicação de nuvem, que ela “sairá” dos domínios da companhia. Diante disso, esse ponto deve ser especificamente endereçado pelos empregadores a fim de mitigar surpresas com a perda de controle de dados que devem ser mantidos sob sigilo; e

WYOD (*Wear Your Own Device – Vista o seu Próprio Dispositivo*): Com a crescente disseminação de dispositivos vestíveis que se conectam à internet ou a outros dispositivos eletrônicos (óculos, relógios, pulseiras entre outros), esse também passa a ser ponto de atenção e preocupação dos empregadores, com o objetivo de mitigar sua exposição a riscos corporativos.

Assim, observamos que com o desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas, as soluções jurídicas também devem evoluir, contemplando essas inovações, bem como trazendo respostas efetivas. Trata-se de uma tarefa árdua e que exige atenção constante dos responsáveis por essa disciplina dentro das companhias.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR ISO/IEC 27002**. Tecnologia da informação – técnicas de segurança – código de prática para gestão da segurança da informação. 2005. Disponível em: <https://profjefer.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/10/nbr_iso_27002-para-impressc3a3o.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BARROSO, L. M. S. Monitoramento de Correio Eletrônico Corporativo no Ordenamento Jurídico Brasileiro: Estudos Jurisprudenciais. **Revista Jurídica da FA7**, , [S. l.], v. 7, n. 1, p. 159-172.

BEAL, A. **Segurança da Informação**: princípios e melhores práticas para a proteção dos ativos de informação nas organizações. São Paulo: Atlas, 2005.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. 496 p. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Código de proteção e defesa do consumidor e legislação correlata**. 5 ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012.

BRASIL. **Código penal**. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 138 p. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529748/codigo_penal_1ed.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Decreto no 3.505, de 13 de junho de 2000**. Institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Brasília: Diário Oficial da União, 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3505impressao.htm> Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016**. Regulamenta a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para tratar das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego, indicar procedimentos para guarda e proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações, apontar medidas de transparência na requisição de dados cadastrais pela administração pública e estabelecer parâmetros para fiscalização e apuração de infrações. Diário Oficial da União, 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8771.htm>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília: Diário Oficial da União, 1943. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília: Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília: Diário Oficial da União, 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 29 ago. 2024.

CHANG, A. **The Facebook and Cambridge Analytica scandal, explained with a simple diagram**. 2018. Disponível em: < <https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

DIAS, C. **Segurança e auditoria da tecnologia da informação**. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2000.

EEA RELEVANCE. Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council. **Official Journal of the European Union**, 2018. Disponível em: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

LEI Geral de Proteção de Dados entra em vigor. **Senado Notícias**, 2020. Disponível em: < <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-entra-em-vigor>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

LIMA, C. C. C. Segurança da informação e proteção de dados. In: OPICE BLUM et al. **Direito Digital**: coletânea de artigos. São Paulo: Íntegra Editorial, 2017, p. 171-193.

MARTINS, R. T. **Internet** – Nome de Domínio e Marcas. Campinas: Servanda, 2006.

MARTINS, S. P.. **Curso de Direito Processual do Trabalho**. São Paulo: LTR, 2003.

NETTO, A. S.; SILVEIRA, M. A. P. Gestão da segurança da informação: fatores que influenciam sua adoção em pequenas e médias empresas. **Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 375-397, 2007,

SILVA, P. T.; CARVALHO, H.; TORRES, C. B. **Segurança dos Sistemas de Informação** – Gestão Estratégica da Segurança Empresarial. Lisboa: Centro Atlantico, 2003.

TAURION, C. **Cloud Computing**: computação em nuvem – transformando o mundo da tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.